

בגון שמת אביו בשבת
מאי, וירוש משל אביו
הוא ומכסל וא. כל. אדלא
איהו אומר מכסל והיה דבי
שמואל תנא איז מכסל.
ומרובינן תנא דבי
שמואל למה הניגה זה
הלל כל שיהיה מקצת
שבת בגון שעירור ביה
הפתח נוסטה הפתח וא
דבי חלקן ונסטה חלקן.
והיה כל השבת כולה. וזה
למה לזיל לאיתוי
מבוי שביטלה קטורה וא
לזיו מהחלל בשבת
כלה. והוא חלל כל שנאסר
למקצת שבת בגון שני
דבית מבוי שני רשות
רשות [חזק] שמואל
רשות^א אע"פ ששאר
במקצת בשבת משנה
ביבטל רשותו והותרה

בשבת כדתיא לממן בשמעתינ אהד
לאחד מבני חצר מצעוד יום אינו אוסר
חציריו משמשיה אוסר פ"י דלא מהני
בשבת ומיהו הא לא אפשר לומר דמיי
דאס כן אי צענו לאיערובי מנחמול
מנו מערבין קריין ביה דאס נותן
דפ משהו הוי עירוב א"פ ע"פ שלא
יזכה לאצוי כדאמר לעיל פרק מ"י
שהוי'איהו (דף מט:) חמשה שבזו
את עירובן כשהן מוליכין את עירובן
למקום אחר א' מוליכו ע"י כולן דאס
לקח הפה משהו ומנן בחדר של שימור
מועיל לכוולס כדפירש החם בקוטרס
דשליחת דכולהו קעביד הואיל
ועירבו יחד ועוד תנא א' לממן
בפירקין א' חמשה חבורות בשבת
בטרקלין ב"ה אומר עירוב אחד
לכולס אע"פ שיש לחלק דהתם כולם
שויס בבית זה כמו זה ואין זה טפל
לזה אבל הכא שהבן טפל לאצוי אס
נתן הבן פת אינו מועיל מ"מ אינו
דומה כלל לחלק ומהא דאמר
לעיל (דף סד.) אפיין שכירו ולקטיו
נותן את עירובו אין ראיא לכאן
דלמא הוי מילי בנכרי אבל
בישראל לא:

אפילו למד לעיל (דף סו.) מבטלין
גבי מת נכרי בשבת יכול להיות
דאין מבטלין כיון דהתם הוא
דאיתו רשות שהוא מבטל עשוי
היה לו כח לבטל מאחמול אלא
שלא היה מועיל מפני הנכרי דאוסר
אלב הכא רשות דמבטל השתא
אין לו כח לבטל מאחמול אלא

משעה שירש והיו כב' בתים בשני יידי רה"ר דאין מצטלין דלא היה צידו רשות זה מאתמוול ולמאן דאמר לעיל נמי אין מצטלין יכול להיות דזה מצטל כדאמר יורש כרעיה דאצוה הוא:

לערויז מאתחמול לא מאז מערבי השחא נמי לא מאז
מבטלי ומרישא קיפא לא שמעינן ליה אי לא אחי צוה הכלל
דהתם לא מאז מערבי מאתחמול כלל אבל הכא מאז מערבי ע"י
שכירות משמע מתוך פירושו דליידי דלחא נכרי מערב צבת
וצעי למימר דאין מבטלין כשמתם וכ"ש דאם לא מת דצעי תרתי
שכירות וצטול ולא יתכן לפי מה שפיר' לעיל ^(א) דהתם כולי
עלמא מודו דמבטלין גבי מה נכרי צבת מהו אלא צדאחא

נכרי בשבת איירי הכא ואי לאו זה הכלל הוי אמינא דהכא נמי: **וּקְתַנִּי** חוץ ממבטא רשות. פי' בקונטרס דפרין לר"י יורש לא ודבר חמיה הוא מה דיוק הוא זה ור"ח פירש דפרין לשון גזון שני בתים בשני יצדי רה"ר חוץ ממבטל רשות אע"פ שנאמר ל"ש יורש ממקדתי חוץ מן המבטל רשות ודייק מיינה כל מי שיש לו ד"ש איפת לאוקר מעיקרא וקאמא בטל רשות הותרה לשאר שבת אלא לערובי דלא איתמר מותר ביטול אלא היכא דליכא עירוב ומאן דלילי לר"ג אין לחוש אם זאת לשמואל ורבינו חננאל בעצמו פירש ^א דמוזג משני יצדי רשות הרבים והקיפוס נכרים מחילות בשבת שמועיל ש וקשה דאם כן מאי נאסר למקצת שבת דקאמר וגרסה לומר לא חייב כשכאז אחריו כן והקיפוס בשבת וכן מת נכרי בשבת לא חייב אבל ביטול מועיל בבתרייהו דקדקתי חוץ ממבטל רשות וזו חזר וזו מאתמול דרשי' היה כל שכן יורש דיש לו כח לבטל וקשה ברייתא לרב חסדא ורב ששת דלממי לעיל אין מבטלין גבי צ"ב בתים אלא אבני חזר ששכח אחד מהן ולא עירב שיכול לבטל ר המקשה לדחוק על חנם לומר דקאי אצ' בתים דנלאו הכי יכול לו רשות עשכיו יכול לבטל: **אחד** מבני חצר שמת והניח רשותו דבין חזר מערב עמו חזרו אבל בן השוק אין מערב עמהם שאינו דר שם דמסכתא לאו גרע בזכי לענין עירוב וביטול ר דמילתא הי דבן חזר רגיל לערב עם חצרו שזהו צריך להשגיח לפי שאינו רגיל להשתמש וקסבר האי תנא כמ"ד לקמן ב

הידיא דאי צעי לערוצוי כו'. כלומר אביו שהיה אממול ראו לערב
 היתה יכול לבטל: אבל האי דלא מני לערוצוי אסמול. דלא היה לו חלק
 הבה לא: כל שסותר למקלם שם כו'. מפרש לה ואולי: ה"ג כגון
 עירב דרך הפסח כו' זה הכלל לאסויי מצוי שניעלה קורסו או לחייו:

מאתמול מצי מערב
אבל האי כיון דאי
לא מצי מערב לא
יורש כרעיה דאבוה
בטל והני דבי שמואל
ביה זה הכלל כל
הותר לכל השבת
שבת נאסר לכל
רשות כל שהותר
ל השבת כגון עירוב
תח עירב דרך חלון
לאותוי מבוי שניטלו

לכנול זה לזה כדי שישתמש בזה אחד מהן להואיל ואי הוו צעו ערובי מאתמול לא מזו מערבי אבל אי לא הוה ההם אלא חד בית שרי דמחילה הנעשית בשבת מחילה היא: זה הכלל דרישא נמי קאי אסיפא לאתווי מת נכרי ששבת דליון לאי צעו לערובי מאתמול לא מזו מערבי השתא נמי לא מנכיל ומרישא דסיפא לא שמעינן לה אי לא אתי בזה הכלל דהתם לא מזו לערובי מאתמול כלל אבל הכא מזו לערובי ע"י שפירות: חוץ מן המכנול רשות. ששבת ולא עירב שאף ע"פ שנאסר למקצת שבת יש לו תקנה בשבת ומדלא קמי יורש משפיעל רשות יורש ששבת מנייה יורש לא: אימא חוץ

נוהגת זו: מצעוד יום. שעדיין לא קנה עירובו של ראשון הרי זה מן השוק אוסר ואע"פ שאינו דר כאן כדמניא לקמן בזהאי פירקא"א מי שיש לו בית המצבן ובית הבקר בחצר חצירו אוסר עליו: משחיפה אינו אוסר. עליו שהרי הותר למקמת שבת: ואחד מן השוק. שהיה לו בית דירה בחצר זו: מצעוד יום אינו אוסר. שהרי יערב זה עם שכניו: משחיפה. דאינו יכול לערב אוסר ואי יורש מבטל רשות אחאי אוסר: ישראל וגר גרסינן. גר שמת ואין לו יורשין המחזיק בנכסיו וזה ביה: מגורה. גורן הוא וחלוק בחדרים והיה לכל אחד פתחו בחצר ואוסרין זה על זה: אע"פ

ל כיון דהאי רשותא דקמבטל הוי צידו מאתמול ולא דמי לז'
דלאחר דמבטלין מדלא קמי חוץ ממבטל רשות וירש שמע מינה
דלא דלאחר אין מבטלין וזה לשונו זה הכלל כל שאסר למקצת שבת
דמאסר משעה שבת צביטל רשותו הותרה שאר שבת לא שנה הוא
דמאסר עשוי יוכל לטעל ופריך לא לזרייתא שאר שבת מתורת צביטל
קיי וירש דלא הוי לא רשות הכא צביטל דקדש הויס ולא הוי ליה
ויכול לערובי לא יוכל לטעל רשותו עכ"ל אע"פ שהקושיא אחרת
ינן לר"ג משמע מתוך פירושו דחוך ממבטל רשות קאי אשני בתים
צביטל והיכא דלא צביטל זה לזה קאמר דלאסר לכל השבת כולה
ורשו דאייני צביטל וכוון שלא חל העירוב בתחילת השבת מו
דרי כשעירבו מערב שבת וצטל עירובן מפני הנכרי דכשמת מו
דבי שמי (ו) צביטל ז' בתים אע"פ שלא היה לו כח לטעל רשות מו
דבי שמואל דלאמי אין מבטלין חוץ הדיו דהוי מצי לא למיפוך מהך
יס וגרסה דלאמי דמשי איתא חוץ מתורת צביטל לא קאי אב'
מ באמצע השבת ומיהו אם נאמר לפי המסקנא כן גם לדברי
שמות כמו שפירש ר"ח דחוך ממבטל רשות דמשמע דכל מי שיש
א' מן השוק במעוד יום אוסר כו'. הך צרייתא איירי אצמי
י' כשירש מצעד יום ולא משום שלא יוכל לערב עמיהן לפי
שם דלאסר עלייהו דקדמת מצעד יום אוסר אלא אורחא
שם צבאל כיון שהוא דר עם דלמי אמו שצדוק אין יכול לערב
דקין (דף עב:) בית המבן וצית הבקר הרי זה אוסר עליו:

כלל

(ח) [79 עב:] (ז) [75"ל
(ט) [79 עב:] (א) [תנן]

[illegible]

מבעוד יום. דהיינו קודם
שעירבו, דכי עירב אדעתא
דההיא חולקא נמי עירב
(לעיל כו:).